

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1332/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ปากพนัง

โจทก์

นายหนูอัน คงอินทร์

จำเลย

นายหนูอัน คงอินทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268,83 ฐานใช้หรืออ้างตัวเงินปลอมจำคุก 2 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 266(4)นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 151)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 85,000 บาท (อันดับ 20,131)

คำสั่ง

พิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>